

1501520-33.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... deliberaram por praticar o tráfico ilícito de entorpecentes e, para tanto, se dirigiram para o local indicado traziam consigo as drogas acima especificadas. Consta da denúncia que os policiais responsáveis pela ocorrência foram acionados a fim de atenderem ocorrência de tráfico de drogas no local. Chegando ao local indicado, ao notarem a presença da viatura, os denunciados ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501520-33.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501520-33.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2152293/2021 - 07º D.P. GUARULHOS, 18329789 - 07º D.P. GUARULHOS, 1781/21/217 - 07º D.P. GUARULHOS, 2152293 - 07º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICK DIAS LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA e ERICK DIAS LOPES foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com os artigos 29 e 61, II, j, do Código Penal, porque, conforme a denúncia, no dia 06 de junho de 2021, por volta das 08:15 horas, na Rua Olímpio Noronha, altura do número 100, Bonsucesso, nesta cidade e Comarca de Guarulhos (SP), agindo em concurso de pessoas e em unidade de desígnios, traziam consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, 66 porções de maconha com peso de líquido de 97 gramas 15 eppendorfs contendo 8,7g de cocaína, além de 120 porções de crack (12,1 gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de fls. 14/16. Segundo o apurado, os denunciados deliberaram por praticar o tráfico ilícito de

entorpecentes e, para tanto, se dirigiram para o local indicado traziam consigo as drogas acima especificadas.

Consta da denúncia que os policiais responsáveis pela ocorrência foram acionados a fim de atenderem ocorrência de tráfico de drogas no local. Chegando ao local indicado, ao notarem a presença da viatura, os denunciados correram em sentidos opostos, motivando a perseguição e abordagem de ambos.

Consta, ainda, que realizada a revista pessoal foi encontrada uma sacola plástica em poder de ERICK dentro da qual se encontravam 180 porções de cocaína, na forma de crack, bem como 40 invólucros contendo maconha. Já em poder de BRENO, os policiais encontraram um estojo, dentro do qual se encontravam 26 porções maconha, 15 eppendorfs de cocaína e 12 porções de crack, além do montante de R\$ 378,00 (trezentos e setenta e oito reais), em notas diversas, fruto da comercialização das drogas. Indagado no local dos fatos, os réus confessaram informalmente a traficância, mas quedaram-se silentes perante a autoridade policial.

Laudo de constatação provisório às fls. 14/16.

Face o oferecimento da denúncia, foi determinada a notificação dos acusados (fl. 92).

Às fls. 105/106 foi mantida a prisão preventiva do correu ERICK.

Devidamente notificados (BRENO à fl. 102 E ERICK à fl. 104), os acusados ofereceram defesa preliminar (fls. 114/122).

A denúncia foi recebida em 23 de março de 2022 às fls. 124/125.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas. Em seguida foi colhido o interrogatório dos réus.

O representante do Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu, quanto ao acusado ERICK, absolvição, pena mínima, PRD, recurso em liberdade; quanto ao acusado BRENO, reconhecimento da confissão, menoridade relativa, redutor do §4º, afastamento da agravante referente à pandemia, regime aberto, PRD e justiça gratuita.

É o relatório.

Decido.

A Ação Penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 11/12), Laudos de constatação provisória (fls. 14/15) e definitivo (fls. 82/84), além da prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

A testemunha Paulo Cesar Souza Santana, em Juízo, narrou que se deslocaram para atender ocorrência do Disque-Denúncia; avistaram dois indivíduos os quais, ao avistarem a presença deles, correram e foram detidos; com Erick foi encontrada uma sacola plástica contendo maconha e crack; com Breno foi localizado um estojo contendo maconha, cocaína, crack e dinheiro; confessaram que estava traficando.

A testemunha Fábio Oliveira Moutinho, também em Juízo, apresentou relato no mesmo sentido.

Anoto que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros:

"Tráfico ilícito de entorpecentes - Artigo 33 da Lei 11.343/06 - Robusto conjunto probatório - Validade da palavra dos policiais - Inviável desclassificação para porte de uso - Pena diminuída - regime mantido - impossível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido." (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Limeira; Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/04/2017; Data de registro: 07/04/2017)

Maria Luísa de Sousa, ouvida como informante, disse que é namorada de ERICK; não presenciou o momento em que ele foi preso; ERICK disse que estava sendo ameaçado por policiais militares.

A testemunha Ana Letícia Ribeiro da Silva, arrolada pela defesa, narrou que estava descendo a rua quando duas pessoas passaram correndo; ERICK estava subindo a rua e

logo em seguida foi abordado pelos policiais.

Interrogado, o réu Breno Vinicius Pereira da Silva, em juízo, afirmou que estava traficando no local; estava com três usuários quando os policiais chegaram e os abordaram; não tentou fugir; encontraram uma sacola com cocaína, crack e maconha, bem como dinheiro; negou a participação de ERICK; só o conheceu na Delegacia. Já tinha sido abordado pelos policiais anteriormente diversas vezes; eles falaram que ele tinha envolvimento com o tráfico. Está arrependido; estava passando por dificuldades.

Por seu turno, o réu Erick Dias Lopes, em juízo, negou a prática delitiva. Disse que no dia havia acabado de sair de casa e duas pessoas passaram correndo por ele; logo em seguida foi abordado pelos policiais, que perguntaram se ele já tinha passagem. Disse que logo que saiu da prisão (há cerca de um ano), foi abordado pelo policial Paulo César, oportunidade em que lhe foi dito que se fosse pego sozinho ou de noite seria preso novamente.

A versão dos acusados não restou demonstrada por qualquer elemento de prova. Os depoimentos dos policiais foram seguros e coesos. É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, com relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência." (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

Nestes termos, a ação penal é procedente em parte para condenar os acusados como incurso no art. 33, caput, da Lei de Drogas, combinado com o artigo 29 do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, em razão da confissão e da menoridade relativa, reduzo as penas ao mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, observo presentes as condições dispostas no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual diminuo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis dias) dias multa.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade por igual período e na prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo.

Em caso de descumprimento do benefício ora concedido, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Considerando sua primariedade e a ausência de elementos que evidenciem alta periculosidade do agente, poderá recorrer em liberdade.

ERICK DIAS LOPES

Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, tendo em vista a quantidade e variedade de drogas, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o réu é reincidente, razão pela qual aumento as penas em 1/6, totalizando 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na etapa derradeira, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena e a reincidência, fixo o regime inicial fechado.

Face a reincidência do acusado, incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis.

O acusado não poderá apelar em liberdade, eis que se encontra preso por este processo, ainda estando presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva. Outrossim, seria verdadeira contradição que tivesse o acusado sido mantido segregado durante toda a instrução e agora condenado viesse a apelar em liberdade. Recomenda-se a manutenção no local em que se encontra custodiado.

Expeça-se o necessário.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação penal para CONDENAR BRENO VINICIUS PEREIRA DA SILVA à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (substituída na forma acima exista) e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis dias) dias multa no mínimo legal; e ERICK DIAS LOPES à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa no mínimo legal, pela prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 29 do Código Penal

Custas na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 17 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA